قطاع المقاولات

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-57-25

القاهرة في: 2025/09/29

المحترم،

سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب دعم عاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة والحد من العقبات المالية

مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي

في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لخطابنا مرجع W.ASSUIT-DT-GARBLT-53-25 بتاريخ 2025/9/10 بخصوص طلب الدعم العاجل من سيادتكم لصرف المستحقات المالية المتأخرة والعمل على إزالة العقبات المالية المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجهنا والتي أثرت سلبا على سير حركة العمل بالمشروع أعلاه وأدت إلى إستمرار تحملنا المزيد من الأعباء المالية يوما بعد يوم، ويسرنا أن نتقدم لسيادتكم بخالص التقدير للتعاون المثمر والبناء مع هيئتكم الموقرة تحت قيادة سيادتكم بما يخدم مصالح الوطن و انطلاقاً من دعم سيادتكم الكبير والمتواصل لتنفيذ أعمال المشروع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم والإحاطة بما يلي :-

1- وجود فجوة سعرية كبيرة في آلية المحاسبة على الأعمال المنفذه بالمشروع حيث أنه حتى تاريخة يتم محاسبتنا على الأعمال المنفذة على أساس قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022) والتي تمثل نسبة حوالى 46.5 % من قائمة (ابريل 2025) وذلك لبند الرصف الخرساني سمك 28 سم على سبيل المثال لا الحصر ومرفق لسيادتكم طيه جدول يوضح الفرق بين أسعار قائمة (يوليو 2022) وقائمة (ابريل 2025) لبعض البنود الأساسية لتوضيح الفجوة السعرية الكبيرة في الأسعار بين القائمتين (مرفق-1) .

2- يوجد تأخير شديد فى إصدار جداول نسب التعويضات وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن نسب التعويضات عن أعمال الكباري الخرسانية لم تصدر منذ شهر يونيو 2024 وحتى تاريخه بالإضافة إلى عدم إصدار جداول نسب التعويضات لجميع بنود الأعمال منذ شهر يناير 2025 حتى تاريخه الأمر الذي تسبب في عدم القدرة على إصدار مستخلصات التعويضات بعد المستخلص جاري رقم 5 وذلك عن الأعمال المنجزة منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه بسبب رفض هيئتكم الموقره عمل مستخلص تعويضات نتيجة تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لبعض البنود (الكباري الخرسانية).

3- يوجد تأخير في إصدار نشرات الأرقام القياسية لأسعار المنتجين لشهر يوليو 2025 ونتيجة لذلك لم يتح لنا إصدار مستخلصات فروق الأسعار للأعمال المنفذه بدءً من 2025/4/14 بالإضافة إلى التأخر الشديد في صرف مستخلصات فروق الأسعار أرقام (10&9&8) وكذلك التأخر الشديد في صرف مستخلصات التعويضات عن الأعمال التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع عام 2022 وحتى تاريخ إعتماد آخر مستخلص تعويضات طبقا لما يلي :-

- تعويضات رقم (1) صادر بتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (12,623,564.69ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/11/16.
- تعويضات رقم (2) صادر بتاريخ 2024/11/12 بقيمة مالية (14,537,186.55ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2022/12/31.
- تعويضات رقم (3) صادر بتاريخ 2024/12/11 بقيمة مالية (49,138,052.97ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/07/04.
- تعويضات رقم (4) صادر بتاريخ 2024/12/26 بقيمة مالية (75,026,132.98ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/09/09.
- تعويضات رقم (5) صادر بتاريخ 2025/02/06 بقيمة مالية (33,004,245.92ج.م) ، للأعمال حتى تاريخ 2023/12/01.

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٣١ , ٢٤٠٤٢٧٣٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٢٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-57-25

القاهرة في: 2025/09/29

وذلك بقيمة إجمالية لمستخلصات التعويضات من (1) الى (5) = (184,329,183.11 ج.م) وحتى تاريخه لم يتم صرف تلك المستخلصات الأمر الذى يتسبب فى فقد القيمة المالية لهذه المستخلصات نتيجة إرتفاع نسبة التضخم بتطبيق معادلات (Time Value of Money) بخلاف أثر تأخر الصرف سلبيا على معدلات تقدم الأعمال وتوفير مقومات الإنتاج والذى أدى إلى تحملنا أعباء مالية إضافية مباشرة وغير مباشرة نتيجة تأخر صرف تلك المستحقات الكبيرة بالإضافة الى التعويضات المستحقة لنا والتى لم نتمكن من إصدار مستخلصات لها طبقا لما هو مذكور بالبند (2)

وبناء على ما سبق نلتمس من سيادتكم التكرم بما يلي :-

أولا :- الموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو سرعة صرف جميع مستخلصات التعويضات وفروق الأسعار المستحقة وإعادة التوازن المالي للعقد طبقا لشروط التعاقد .

ثانيا :- إتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمده.

بقى أخيرا أن نشير إلى نص المادة رقم 45 من قانون تنظيم التعاقدات الصادر بالقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 بما تضمنته من إلزام على جهة الإدارة من تعويض المقاول عن تأخير صرف مستحقاته المالية عن الأعمال التي قام بتنفيذها ولم يتم صرفها خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص وإلى التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 والذي ينص على الآتي:-

"تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسبة التعويضات عن 90 يوما من تاريخ تقديم المطالبة ".

لذا يرجى التكرم من سيادتكم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقاً لشروط التعاقد والقوانين ذات الصلة عن التعويضات المستحقة لنا نظراً للتأخير الشديد في صرف قيمة تلك التعويضات وما يترتب عليه من فقد قيمتها من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ التحصيل الغير محدد حتى تاريخه .

ونؤكد لسيادتكم على إستمرار إلتزامنا بالوفاء بمسؤولياتنا الفنية والتعاقدية مع هيئتكم الموقرة في إطار شروط ومستندات التعاقد.

رجاء التفضل بالتوجيه بما يلزم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

29/9/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Nasr City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٣١ , ٢٤٠٤٢٧٣٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٣٠٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-53-25

القاهرة في: 2025/09/10

المحترم،

سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- طلب دعم عاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة والحد من العقبات المالية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم على الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة لدفع عجلة العمل بالمشروع أعلاه.

ونظراً لحرصنا على استمرار تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة وإنهاء الأعمال فى موعدها المقرر، ونحيط سيادتكم على بعض التحديات الجسيمة التي تواجهنا، والتي تعيق قدرتنا على الاستمرار بالمستوى المطلوب، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التأخير المستمر في صرف المستحقات المالية:

- بلغ إجمالي قيمة المستحقات المالية المتأخر صرفها عن مستخلصات الأعمال المعتمدة 432,311,295 جنيه مصري (مرفق كشف تفصيلي بالمستخلصات غير المسددة).
- يؤثر هذا التأخير بشكل مباشر وخطير على تكبدنا خسائر مالية وأعباء بنكية كبيرة ، مما يعيق قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الأساسية تجاه مقاولي الباطن والموردين وتكاليف التشغيل ، لدفع تنفيذ الأعمال بالمشروع .

ثانياً: الفجوة السعرية فى ألية المحاسبة على الأعمال المنفذة بالمشروع:

- بسبب طول مدة المشروع لظروف خارجة عن إرادة الشركة ، لا تزال الشركة تُحاسب وفقًا لأسعار قائمة الأسعار الموحدة (يوليو 2022) ، مع تأخر صرف فروق الأسعار والتعويضات لحين صدور نشرات الأرقام القياسية وجداول نسب التعويضات.

ثالثاً: إجراءات فروق الأسعار والتعويضات :

- يوجد تأخر في إصدار نشرات فروق الأسعار ونسب التعويضات، مما يؤخر عملية صرف القيمة المستحقة فعليًا عن الأعمال الشهرية المنفذة، وبما لا يتناسب مع التكاليف الفعلية للتنفيذ.
- تأخر إصدار نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين لشهر (يوليو 2025) ، ونظراً لذلك لم يتح لنا إصدار مستخلصات فروق أسعار للأعمال المنفذة بدءاً من 2025/4/14.
- تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لأعمال (الكبارى الخرسانية) للفترة من (شهر يونيو 2024 حتى تاريخة) ، ولم نتمكن من إصدار مستخلصات تعويضات بعد المستخلص جارى رقم (5) عن الأعمال حتى تاريخ 2023/12/1.

10/9/025

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com

٣ شارع عباس العقاد - الدور الأول - مدينة نصر - القاهرة - مصر
هاتف : ٠٢٤٠٤٣٧٢١+ , ٣٤٠٤٣٧٢٥, ٣٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
الرقم الضريبى : ٢٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

، ومن ذلك التاريخ لم يتم إصدار مستخلصات التعويضات بسبب رفض هيئتكم الموقرة عمل مستخلص التعويضات نتيجة عدم وجود بعض البنود الخاصة بالكبارى الخرسانية لم يصدر لها جداول نسب تعويضات

- تأخر إصدار جداول نسب التعويضات لجميع الأعمال للفترة من (شهر يناير 2025 حتى تاريخة) ، ونظرا لذلك لم يتح لنا إصدار مذكرات تعويضات للمستخلصات المعتمدة للأعمال المنفذة .
- هذا بالأضافة لما يلى:
  - تم إصدار عدد (5) مستخلصات تعويضات عن الأعمال المنفذة من بدء العمل حتى تاريخ 2023/12/1 :
    1. تعويضات مستخلص جارى رقم (1) للأعمال من بدء العمل حتى 2022/11/16 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/11/12 .
    2. تعويضات مستخلص جارى رقم (2) للأعمال من 2022/11/17 حتى 2022/12/31 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/11/12 .
    3. تعويضات مستخلص جارى رقم (3) للأعمال من 2023/1/1 حتى 2023/7/4 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/12/11
    4. تعويضات مستخلص جارى رقم (4) للأعمال من 2023/7/5 حتى 2023/9/9 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2024/12/26
    5. تعويضات مستخلص جارى رقم (5) للأعمال من 2023/9/9 حتى 2023/12/1 ، تاريخ إعتماد المستخلص 2025/2/6

ورغم إعتمادهم منذ ما يزيد عن 11 شهر إلا أن حتى تاريخة لم يتم صرف أياً منها الأمر الذى يتسبب فى فقد القيمة المالية للمستخلصات نتيجة إرتفاع نسبة التضخم بتطبيق معادلات (Time Value of Money) ، بخلاف أثر تأخر الصرف سلبياً على معدلات تقدم الأعمال وتوفير مقومات الإنتاج.

رابعاً : نلتمس من سيادتكم التكرم بما يلي:-

- الموافقة والإيعاز لمن يلزم نحو الصرف الفوري للمستحقات المتأخرة .
- اعتماد آلية التسعير العادلة والمناسبة لدفع العمل بالمشروع (والعمل بأحدث قائمة أسعار معتمدة) .
- تخفيض المحملات والالتزامات المالية على المشروع في ضوء النسبة الكبيرة التي تم تسليمها (42% تسليمًا ابتدائيًا) و(39% تسليماً نهائياً)

شاكرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

10/9/2025

المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3 Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt
Tel. No.: +2024042721.24042725.24044087 Fax :+2024042720
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.Co@kharafi-egypt.com

٣ شارع عباس العقاد - الدور الأول - مدينة نصر - القاهرة - مصر
هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ ، ٢٤٠٤٢٧٢٥ ، ٢٤٠٤٤٠٨٧
راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
الرقم الضريبى : ٢٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

العالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - إشراف (المنطقه السابعة- أسيوط)

اسم العملية / تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

عقد العملية / (2023/2022/426) بتاريخ 2022/09/27

بيان مقارنة أسعار (الرصف الخرساني والاسفلتي-أعمال حمايات الميول الجانبية والنيوجيرسي)، طبقا لاسعار (قائمة ابريل 2025 - أسعار المفاوضة)

م	البند	الوحدة	أسعار المحاسبة	أخر أسعار معتمدة	مقارنة الأسعار		ملاحظات
			قائمة (يوليو 2022)	قائمة (ابريل 2025)	فرق السعر (قائمة أبريل 2025 - قائمة يوليو 2022)	نسبة الزيادة % (فرق السعر/ قائمة يوليو 2022)	
	أعمال الرصف الخرساني والأسفلتي						
1	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف	م^2	760	1,636	876	115%	
2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	م^2	146	310	164	113%	
3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	م^2	156	328	172	110%	
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم	م^2	140	288	148	106%	
	أعمال حمايات الميول الجانبية والنيوجيرسي						
5	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	م^2	228	494	266	117%	
6	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين	م ط	685	1,640	955	139%	
7	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد	م ط	500	1,093	593	119%	

- لا يجوز دراسة قيمة أي تعويضات لا يُقدم المُتعاقد فيها طلبات بشأن التعويض عنها.
- وتلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه حال دراستها لقيمة التعويضات المُستحقة تطبيقاً للقانون المشار إليه بمراعاة ما سبق صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقاً للمواد (٢٢) و(٢٢ مكرر) و(٢٢ مكرر "١") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم: (٨٩) لسنة ١٩٩٨م، ووفقاً للمواد (٤٤) (٤٧) (٥٩) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم: (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م، وذلك تفادياً لازدواجية صرف التعويضات، ويقع مخالفاً للقانون المذكور كل اتفاق يخالف ذلك.
- تلتزم الجهات الخاضعة القانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧م ـ المُعدل بموجب القانون رقم: (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢م بخصم فروق الأسعار التي تم صرفها للمتعاقد خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١م وطوال مدة تنفيذ العقد، وذلك من قيمة التعويضات التي يتم حسابها.
- تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة نسب التعويضات عن ٩٠ يوماً من تاريخ تقديم المطالبة.
- وتُجرى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور دراسة وتحديد قيمة التعويضات المُستحقة للمُتعاقدين معها وفقاً للتعريفات والمُعادلة والقواعد الآتية:

❖ أولاً:- التعريفات:

- نسب التعويض: النسب المُقترحة من اللجنة العليا للتعويضات والمُعتمدة من مجلس الوزراء.
- فروق الاسعار: البنود أو مكوناتها الخاضعة للتعديل التي تحددها الخاضعة لأحكام القانون المذكور بمُستندات الطرح (إن وجدت).
- قيمة التعويض: المبلغ المُستحق للمُتعاقد نتيجة الزيادة في أسعار بنود العقد.

❖ ثانياً:- المُعادلة: يتم حساب قيمة التعويضات المُستحقة للمُتعاقدين وفقاً للمُعادلة التالية:

- قيمة التعويض = إجمالي قيمة الأعمال المُنفذة على الطبيعة خلال الفترة محل الطلب × نسبة التعويض – [قيمة ما تم صرفه نتيجة تطبيق مُعادلة فروق الأسعار + قيمة نسبة الدفعة المُقدمة أو الدفع المقدم] إن وجدت وعن ذات الفترة، مع مُراعاة أن خصم الدفعة المُقدمة ينتهي باستنزال قيمتها بالكامل من أي مُستحقات مالية تم صرفها نظير التنفيذ.

❖ ثالثاً:- قواعد المُحاسبة على التعويضات:

(١) تُصرف قيمة المُستخلص المُعتمد في المواعيد المُحددة وفقاً لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق مُعادلة نسب التعويضات.

(٢) يُحاسب المُتعاقد على التعويضات كل ثلاثة أشهر.

(٣) يكون حساب التعويضات لكل مُستخلص على حده، وتحسب قيمة التعويض من تاريخ استحقاق التعويض وحتى تاريخ المُستخلص.

(٤) لا تسري مُعادلة التعويضات وقواعد تطبيقها في الحالات الآتية: -

(أ) العقود التي لا يُقدم المُتعاقد فيها طلبات بشأن التعويض عنها.